

【제 목】 : 의약품 불공정거래행위 신고센터 운영 관련 규정 보완
필요 (개선)

【내 용】

- 우리 원은 의약품의 생산·수입·공급 및 사용내역 등 의약품유통 정보의 수집·조사·가공·이용 및 제공을 위하여 의약품관리종합 정보센터(이하 “의약품정보센터”라 한다)를 설치하여 운영하고 있으며,
 - 의약품정보센터는 「의약품 및 치료재료 불공정거래행위 신고센터 운영지침」(이하 “신고센터 운영지침”라 한다)에 따라 공정하고 투명한 의약품 거래질서를 확립하기 위해 불공정거래행위 신고센터(이하 “신고센터”라 한다)를 설치하여 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【의약품 및 치료재료 불공정거래행위 신고센터 운영지침】

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “불공정거래행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 「의료법」 제23조의2에 따른 부당한 경제적 이익 등의 취득 행위

나. 「약사법」 제47조제2항 및 제3항에 따라 경제적 이익 등을 제공하거나 제공 받는 행위

다. 「의료기기법」 제13조제3항, 제18조제2항에 따라 경제적 이익 등을 제공하는 행위

제3조(불공정거래행위신고센터의 설치 및 운영) ① 이 지침의 효율적 운영을 위하여 건강보험심사평가원(이하 “심사평가원”이라 한다)내에 의약품 및 치료재료 불공정거래행위 신고센터(이하 “신고센터”라 한다)를 설치한다.

② 신고내용이 의약품관련 불공정거래행위에 관한 사항인 경우 의약품유통정보 조사 등의 업무 담당부서에서 관리운영하고, 치료재료관련 불공정거래행위에 관한 사항인 경우 치료재료 사후 관리 업무담당부서에서 관리 운영한다.

③ 제1항에 따라 신고자가 인터넷으로 불공정거래행위 신고를 할 수 있도록 심사평가원 홈페이지에 신고센터를 운영한다.

- 「신고센터 운영지침」에 따르면 업무 담당자는 제6조(신고접수)에 따라 신고서가 제출된 경우 해당 신고서를 접수하고 이를 책임관(의약품정보센터장)에게 보고하여야 하고,
 - 책임관은 제7조(불공정거래행위신고의 처리)에 따라 그 내용에 관하여 필요한 확인을 한 후 처리하도록 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【의약품 및 치료재료 불공정거래행위 신고센터 운영지침】**

제6조(신고접수) ① 제5조에 따라 신고서가 제출된 경우에는 담당자는 해당 신고서를 접수하고 별지 제2호서식의 불공정거래행위신고내용요약서(이하 “신고내용요약서”라 한다)에 다음 사항을 기록하여 제4조제1항에 따른 책임관에게 보고하여야 한다. (생략)

제7조(불공정거래행위신고의 처리) ① 제4조제1항에 따른 책임관은 불공정거래행위신고를 받은 때에는 그 내용에 관하여 필요한 확인을 하여야 한다.

② 책임관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 확인하지 않거나 확인을 중단하고 내부 종결처리 할 수 있다.

1. 신고자가 신고서나 증명자료 등에 대한 보완 요구를 받고도 보완하지 않은 경우
2. 불공정거래행위신고에 대한 처리결과를 통지받은 사항에 대하여 새로운 증거자료 추가 등 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
3. 불공정거래행위신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고, 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우
4. 다른 기관에서 해당 불공정거래행위에 대하여 이미 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우

③ 제1항에 따른 확인 결과 불공정거래행위라는 신빙성이 높다고 판단되는 경우에는 별지 제1호서식의 신고서를 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.

④ 책임관은 제2항 및 제3항에 따라 신고내용을 처리한 경우에는 그 결과에 대한 처리를 완료한 날로부터 5일 이내에 신고자에게 통보하여야 한다.

- 이에 감사대상기간 동안 의약품 불공정거래행위 신고센터 운영 현황에 대해 확인한 결과, 【표 7】 ‘불공정거래행위 신고센터 접수 신고내역’에서와 같이 총 17건의 신고내역이 접수되었으며, 이 중 신고센터 운영목적에 맞지 않는 등 의약품정보센터 업무범위를 벗어난 16건을 신고자 취하 등의 조치를 통해 내부종결 하였으며,
- 2019. 11. 11. 접수된 「약사법」 위반 관련 신고에 대해서는 불공정 거래행위 신고 요건에는 해당하지 않아 내부종결 처리하였으나, 의약품정보센터 업무범위에는 포함되어 현지조사에 활용한 사실이 있다.

【표 7】 불공정거래행위 신고센터 접수 신고내역

연번	신고일자	성명	신고요지	처리결과
1	2018. 1. 24.	이00	정읍 00약국에서 동구세파클러수화물서방정375mg의 약을 동구세파클러수화물캡슐 250mg로 대체조제	신고자와 연락 후 내부종결 처리
2	2018. 2. 22.	김00	대구 (주)00팜 이라는 의약품 도매상이 제약회사로부터 의약품을 받아 뷰티샵이나 개인에게 의약품 과다판매	
3	2018. 4. 12.	신00	서초구 00약국에서 자주 먹던 진통제, 소염제 등에 대해 약값이 과다청구되었으며, 약값에 대한 세부내역을 요청함에도 불구하고 세부내역을 미공개함	

연번	신고일자	성명	신고요지	처리결과
4	2018. 6. 15.	강00	00의원에서 수술 후 발모관련 약에 대한 부작용 경험 때문에 수차례 거부감을 피력했으나 모발이식과 관련 약품을 필수인 것처럼 안내하고 상대적으로 고가의 약을 처방함	신고자와 연락 후 내부종결 처리
5	2018. 7. 19.	류00	서울 00성형외과에서 여드름 약을 처방을 받은 약을 병원 건물 1층에 있는 특정 약국에서만 살 수 있도록 함	
6	2018. 8. 5.	홍00	군산 00약국에서 출산대상 산모와 그 가족들을 상대로 급여대상인 프로페스 질서방정의약품을 비급여로 속여 막대한 부정수익을 거두고 있음	
7	2018. 11. 2.	최00	인천 00약국에서 비만치료 약을 받았는데 약사가 비급여 약제를 급여로 착오기재해 적은 금액을 지불하였고 추후 재방문시 부족금액을 요청함	
8	2018. 12. 25.	송00	00마켓 이용 중 전문의약품을 과거부터 현재까지 판매중인 판매자를 신고	
9	2019. 7. 15.	JIN00	서울 00병원에서 본인과 배우자가 체외수정 관련 시술을 받고 인근 00약국에서 약을 구입하였으나, 약제비를 다른 약국에 비해 비싸게 지불함	
10	2019. 8. 23.	안00	속초00병원이 1. 의약품 도매업체인 울산 소재 00팜으로 부터 리베이트 및 향응 수수, 2. 의료소모품 및 치료대 업체로 부터 리베이트 및 향응 수수 3. 병원 크리스마스트리 설치비용을 00약품(주)에서 부담, 4. 혈액 등 수탁검사업체(00의료재단) 검사비용 할인, 5. 제약사 영업사원들로부터 거의 매주(주로 목요일) 향응 수수	
11	2019. 10. 30.	이00	서울 00병원에서 특정약국을 지정	
12	2019. 11. 11.	황00	00제약 주식회사의 약사법 위반행위를 신고	내부종결(현지확인)
13	2020. 3. 2.	강00	약국비용 계산기를 통해 계산해본 결과 서울 00약국에서 본인부담금 1200원 과다 결제	신고자와 연락 후 내부종결 처리
14	2020. 4. 28.	남00	울산 00약국에서 다래끼약을 구매하겠다고 하니 2가지 약을 병용할 것을 강권, 화농제만 요청하였더니 다른 약국으로 가라고 함	
15	2020. 5. 20.	현00	병원에서 처방제품이라 재고확보한 약제를 처방부진으로 반품하려고 반품요청서를 보냈는데 다른 판매처로 전매하라고 함	
16	2020. 8. 10.	이00	서울 00의원에서 평소 복용하던 약으로 요청했으나, 다른 약으로 처방받아 복용 부작용에 시달렸으며 병원은 불친절로 응대함	
17	2020. 9. 22.	이00	전문의약품을 대상으로 커뮤니티 홍보 시 운영비를 지급하는 등 바이럴 마케팅하고 있음	

○ 한편 「신고센터 운영지침」 제7조(불공정거래행위의 신고)에 따르면 제2항 1호에서 4호에 해당하는 경우에만 내부종결 할 수 있고,

제3항에 해당하는 경우(불공정거래행위라는 신빙성이 높다고 판단되는 경우)에는 복지부장관에게 보고하여 처리하도록 정하고 있는 바,

- 상기 표의 17건의 경우와 같이 신고내용이 불공정거래행위에 해당하지 아니하는 경우에는 내부종결의 근거가 없어 자진취하 등으로 처리하고 있는 실정이다.

- 따라서 행정업무의 효율적인 운영과 규정에 부합하는 업무수행을 위해 「신고센터 운영지침」 상에 불공정거래행위 신고로 볼 수 없는 건에 대한 처리 근거를 보완하는 등의 방안 마련이 필요하다.

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 의약품 불공정거래행위 신고센터에 접수된 신고내용이 불공정거래행위에 해당하지 아니하는 경우의 처리 근거를 마련하는 등 체계적인 업무 수행을 위한 방안을 강구하시기 바랍니다. (개선)